

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/1642/25

הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון – הקצאה שוויונית לאוכלוסייה הערבית), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 3א 1. בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960, אחרי סעיף 3 יבוא :

"הקצאה שוויונית 3א. מועצת מקרקעי ישראל תקבע את המדיניות של מקרקעי ישראל הקרקעית שלפיה תפעל הרשות בהתבסס על עקרון השוויון של כלל האזרחים במדינה, ובאופן שהמדיניות הקרקעית תבטיח הקצאה שוויונית של מקרקעי ישראל לאוכלוסייה הערבית במדינת ישראל."

דברי הסבר

הצעת חוק זו מטרתה לתקן את חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960 (להלן – חוק רשות מקרקעי ישראל), ולקבוע כי מקרקעי ישראל, שהם המקרקעין של המדינה, של רשות הפיתוח או של הקרן הקיימת לישראל, המהווים יותר מ-93% מכלל המקרקעין במדינת ישראל ואשר העברת הבעלות בהם אסורה לפי חוק יסוד: מקרקעי ישראל אם במכר ואם בדרך אחרת, יישמשו כמקרקעין לכלל האזרחים במדינה בלי הבדל דת, גזע ומין וללא אפליה על בסיס לאומי תוך הבטחת שוויון מלא לאזרחים הערבים. לאור העובדה שמאז קום המדינה, מקרקעי ישראל משמשים כמקרקעי היהודים בלבד, לאור העובדה שרשות מקרקעי ישראל השתמשה בכל השיטות, לרבות באמצעות הסוכנות היהודית, על מנת להקצות את מקרקעי המדינה ליהודים בלבד, ולאור הניסיון המר של עשרות שנים מאז קום המדינה בהן לא הוקם אפילו יישוב ערבי אחד, יש להבטיח באמצעות חקיקה כי מקרקעי ישראל יישמשו לכלל אזרחי המדינה בלי הבדל דת ולאום ולהבטיח הקצאה שוויונית של מקרקעי המדינה לטובת האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל.

מכוח עיקרון השוויון, שהוא מערכי היסוד של מדינת ישראל, חייבת היא לנהוג בשוויון בין כלל אזרחיה. כך נקבע במגילת העצמאות כי מדינת ישראל "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין", וכך נקבע בסדרה ארוכה של פסקי דין של בית המשפט העליון, לפיהם עקרון השוויון הוא עקרון יסודי חוקתי השלוב ושזור בתפיסות היסוד המשפטיות שלנו ומהווה חלק בלתי

נפרד מהן. מכוח עקרון השוויון נגזר כי אל לה למדינה להפלות בין פרטים שעה שהיא מחליטה להקצות את המקרקעין של המדינה.

בית המשפט העליון, בפסק דינו בעניין היישוב קציר, קבע כי "הלכה למעשה אין פנייה להקמת יישוב קהילתי לערבים בלבד. בפועל אין מדינת ישראל מקצה מקרקעין אלא ליישובים קהילתיים יהודיים" (בג"צ 6698/95 קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נד(1) 258 (2000)). עולה מכך כי בפועל מדיניות מינהל מקרקעי ישראל, ומדיניות רשות מקרקעי ישראל שהחליפה את המינהל כאמור, העניקה לערבים טיפול נפרד, מפלה ולא שווה.

לאור האמור לעיל, במטרה לעגן בחקיקה את מה שנקבע בפסיקה של בית המשפט העליון, וכדי להבטיח טיפול שווה לאזרחים הערביים בתחום הקצאת מקרקעי המדינה, מוצע לתקן את חוק רשות מקרקעי ישראל על ידי הוספת סעיף המחייב הקצאה הולמת ושוויונית לאוכלוסייה הערבית. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/1216/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2237/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/636/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/803/25). הצעת החוק זהה לפ/803/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)